



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rangga Septavianus Subarkah Bin Dian Agus Subarkah |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/6 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP Jl. Setro RT.001 RW.001 Kel. Setro
Kec. Menganti Kab Gresik. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Rangga Septavianus Subarkah Bin Dian Agus Subarkah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan tanggal 5 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2026 sampai tanggal 29 Juni 2026;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Andi Raja Nasution, S.H.,M.H., dan Andi Arya Prawira, S.H.,M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm ARN & ASSOCIATES “Reputable Advocacy & General Practice Of Law” yang beralamat di Jalan Hertasning Baru No. 12 A Kel. Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, untuk sementara berkedudukan di Jalan Dinoyo Alun-Alun Gang II Nomor 22 Kelurahan Keputran, Kecamatan Teal Sari, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 2 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH tetap ditahan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna ungu yang bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat:
 - 41 (empat puluh satu) klip plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total keseluruhan Netto $\pm$ 18,504 gram
 - 40 (empat puluh) klip plastik yang berisikan PIL LOGO LL dengan jumlah total keseluruhan 350 (Tiga Ratus lima Puluh) Butir
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver
 - Uang tunai sebesar Rp. 230 (dua ratus tiga puluh)
- 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 08579087-2457 dengan IMEI 861065065285141
- 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARCAH,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARCAH BIN DIAN AGUS SUBARCAH, pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di daerah Jl. Bogage Gg. 3 Kel. Kedurus, Kab. Karangpilang, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH menghubungi Sdr. NYAMBEK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit HP Oppo A77S warna kuning milik Terdakwa yang pada intinya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat $\pm$ 25 (dua puluh lima) gram dan telah dilakukan pembayaran secara transfer oleh Terdakwa melalui rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di daerah Jl. Bogage Gg. 3 Kel. Kedurus, Kab. Karangpilang, Kota Surabaya, Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH bersama dengan Sdr. DIAN AGUS SUBARKAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) menerima narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh orang suruhan Sdr. NYAMBEK (DPO). Kemudian setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. DIAN AGUS SUBARKAH (DPO) kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam poket plastik kecil untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu kepada:
 1. Pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur kepada Sdr. ARYAKASPOK087 sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur kepada Sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH di bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di atas meja rumah Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang bertuliskan ANIMATE;
 2. 41 (empat puluh satu) klip plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total keseluruhan Netto $\pm$ 18,504 gram;
 3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver;
 4. uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 0857-9087-2457 dengan IMEI 861065065285141;
 6. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
- 31249/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 2,189 gram;
 - 31250/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,262 gram;
 - 31251/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,904 gram;
 - 31252/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,888 gram;
 - 31253/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,898 gram;
 - 31254/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,161 gram;
 - 31255/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,050 gram;
 - 31256/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,075 gram;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31257/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 31258/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,896$ gram;
- 31259/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;
- 31260/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 31261/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,899$ gram;
- 31262/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 31263/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 31264/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 31265/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;
- 31266/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 31267/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 31268/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 31269/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 31270/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 31271/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 31272/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,891$ gram;
- 31273/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 31274/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31275/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 31276/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 31277/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram;
- 31278/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
- 31279/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- 31280/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 31281/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 31282/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,184$ gram;
- 31283/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- 31284/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,385$ gram;
- 31285/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,903$ gram;
- 31286/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 31287/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 31288/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- 31289/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 31249/2025/NNF.- s.d. 31289/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH di bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di atas meja rumah Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang bertuliskan ANIMATE;
 2. 41 (empat puluh satu) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan Netto $\pm$ 18,504 gram;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver;
4. uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 0857-9087-2457 dengan IMEI 861065065285141;
6. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 31249/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,189$ gram;
- 31250/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,262$ gram;
- 31251/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,904$ gram;
- 31252/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
- 31253/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,898$ gram;
- 31254/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;
- 31255/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 31256/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 31257/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 31258/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,896$ gram;
- 31259/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31260/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 31261/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,899$ gram;
- 31262/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 31263/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 31264/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 31265/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;
- 31266/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 31267/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 31268/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 31269/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 31270/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 31271/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 31272/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,891$ gram;
- 31273/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 31274/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 31275/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 31276/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 31277/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31278/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
- 31279/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- 31280/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 31281/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 31282/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,184$ gram;
- 31283/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- 31284/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,385$ gram;
- 31285/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,903$ gram;
- 31286/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 31287/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 31288/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- 31289/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 31249/2025/NNF.- s.d. 31289/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH, pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH mendapat tablet warna putih berlogo "LL" dari Sdr. DIAN AGUS SUBARKAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)). Kemudian Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH menjual tablet warna putih berlogo "LL" pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur kepada Sdr. GAVIN sebanyak 1

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



(satu) klip plastik tablet warna putih berlogo "LL" dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih berlogo "LL" tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa konsumsi tablet warna putih berlogo "LL" secara cuma-cuma;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH di bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di atas meja rumah Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang bertuliskan ANIMATE;
 2. 40 (empat puluh) klip plastik yang berisikan PIL LOGO LL dengan jumlah total keseluruhan 350 (Tiga Ratus lima Puluh) Butir;
 3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver;
 4. uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 0857-9087-2457 dengan IMEI 861065065285141;
 6. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 31290/2025/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 1,789$ gram;
- Kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 31290/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH, pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH mendapat tablet warna putih berlogo "LL" dari Sdr. DIAN AGUS SUBARKAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)). Kemudian Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH menjual tablet warna putih berlogo "LL" pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur kepada Sdr. GAVIN sebanyak 1 (satu) klip plastik tablet warna putih berlogo "LL" dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih berlogo "LL" tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa konsumsi tablet warna putih berlogo "LL" secara cuma-cuma;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH BIN DIAN AGUS SUBARKAH di bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di atas meja rumah Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang bertuliskan ANIMATE;
 2. 40 (empat puluh) klip plastik yang berisikan PIL LOGO LL dengan jumlah total keseluruhan 350 (Tiga Ratus lima Puluh) Butir;
 3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver;
 4. uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 0857-9087-2457 dengan IMEI 861065065285141;
 6. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 31290/2025/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 1,789$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 31290/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan praktik kefarmasian yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dilakukan tanpa hak dan Terdakwa juga bukan dalam kapasitas sebagai tenaga kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Advokat Terdakwa mengajukan perlawanan/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 April 2026 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby atas nama Terdakwa RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH Bin DIAN AGUS SUBARKAH tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFIAN PAKARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bernama Darul Syah telah menangkap Terdakwa di rumah Jl. Setro RT 001 RW 001 Kel. Setro. Kec. Menganti, Kab. Gresik karena permasalahan narkoba jenis sabu-sabu dan obat keras jenis Pil LL;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna ungu bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) klip palstik kecil berisi sabu dengan berat netto $\pm$ 18,504 gram, 40 (empat puluh) klip plastik berisi Pil logo LL dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kamar tepatnya sebelah almari, 1 (satu) unit HP Oppo A77S warna kuning dengan Simcard IM3 nomor 085790872457 dengan IMEI 861065065285141, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Rangga Septavianus Subarkah ditemukan saat dibawa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa disebutkan sabu-sabu tersebut asalnya dari ayah Terdakwa bernama Dian Agus Subarkah (DPO) dan untuk sabunya menurut cerita ayahnya membeli dari Nyambek (DPO) sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 25 (dua puluh lima) gram dengan cara bertemu langsung pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Jl. Bogange Gg. 3 Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, sedangkan pil LL Terdakwa tidak mengetahui ayahnya membeli dari siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa juga disebutkan kalau ayah Terdakwa (Dian Agus Subarkah/DPO) menerima sabu dari Nyambek (DPO) pertama kali di bulan September 2025 yang diantar oleh orang suruhan Nyambek (DPO);
- Bahwa atas surahan ayahnya, Terdakwa berhasil mengedarkan sabu-sabu dan pil LL diantaranya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB kepada ARYAKASPOK087 sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 19.00 WIB kepada ANTON sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB kepada GAVIN sebanyak 1 (satu) klip plastik obat keras jenis pil double LL dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu maupun pil LL tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DARUL SYAH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bernama Arfian Pakarti telah menangkap Terdakwa di rumah Jl. Setro RT 001 RW 001 Kel. Setro. Kec. Menganti, Kab. Gresik karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu dan obat keras jenis Pil LL;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna ungu bertuliskan ANIMATE

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) klip palstik kecil berisi sabu dengan berat netto $\pm$ 18,504 gram, 40 (empat puluh) klip plastik berisi Pil logo LL dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kamar tepatnya sebelah almari, 1 (satu) unit HP Oppo A77S warna kuning dengan Simcard IM3 nomor 085790872457 dengan IMEI 861065065285141, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Rangga Septavianus Subarkah ditemukan saat dibawa Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa disebutkan sabu-sabu tersebut asalnya dari ayah Terdakwa bernama Dian Agus Subarkah (DPO) dan untuk sabunya menurut cerita ayahnya membeli dari Nyambek (DPO) sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 25 (dua puluh lima) gram dengan cara bertemu langsung pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB didaerah Jl. Bogange Gg. 3 Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, sedangkan pil LL Terdakwa tidak mengetahui ayahnya membeli dari siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa juga disebutkan kalau ayah Terdakwa (Dian Agus Subarkah/DPO) menerima sabu dari Nyambek (DPO) pertama kali di bulan September 2025 yang diantar oleh orang suruhan Nyambek (DPO);
- Bahwa atas suruhan ayahnya, Terdakwa berhasil mengedarkan sabu-sabu dan pil LL diantaranya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB kepada ARYAKASPOK087 sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 19.00 WIB kepada ANTON sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB kepada GAVIN sebanyak 1 (satu) klip plastik obat keras jenis pil duuble LL dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu maupun pil LL tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di rumah Jl. Setro RT 001 RW 001 Kel. Setro. Kec. Menganti, Kab. Gresik karena menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu dan pil LL;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) dompet warna ungu bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) klip palstik kecil berisi sabu dengan berat netto $\pm$ 18,504 gram, 40 (empat puluh) klip plastik berisi Pil logo LL dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kamar tepatnya sebelah almari, 1 (satu) unit HP Oppo A77S warna kuning dengan Simcard IM3 nomor 085790872457 dengan IMEI 861065065285141, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Rangga Septavianus Subarkah ditemukan saat dibawa Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu dan pil LL tersebut asalnya Terdakwa menerima dari ayahnya bernama Dian Agus Subarkah (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengedarkan saja dan mengambil sabu-sabu saat pembelian;
- Bahwa menurut cerita ayah Terdakwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Nyambek (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat $\pm$ 25 (dua puluh lima) gram harganya berapa Terdakwa tidak mengetahuinya yang dibeli pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Jl. Bogange Gg. 3 Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, sedangkan untuk pil LL Terdakwa tidak mengetahui ayahnya membeli dari siapa;
- Bahwa Terdakwa dan ayahnya (Dian Agus Subarkah/DPO) sudah 2 (dua) kali menerima sabu-sabu dari Nyambek (DPO) yaitu pada bulan September 2025 dan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 di daerah Jl. Bogange Gg. 3 Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah dmengambil/menerima sabu-sabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah dan ayah Terdakwa yang membagi dalam poket kecil-kecil untuk diedarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengedarkan sabu-sabu dan pil LL kepada ARYAKASPOK087 sebanyak 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby



sekira pukul 11.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 19.00 WIB kepada ANTON sebanyak 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB kepada GAVIN sebanyak 1 (satu) klip plastik obat keras jenis pil double LL dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran sabu-sabu dan pil LL tersebut secara tunai yang diserahkan Terdakwa kepada ayahnya Dian Agus Subarkah (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Agustus 2025 membantu ayahnya mengedarkan sabu-sabu dan pil LL tersebut dengan tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu dan pil LL tersebut Terdakwa mendapat keuntungan konsumsi secara gratis sabu-sabu maupun pil LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas penjualan sabu-sabu dan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna ungu yang bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat:
 - 41 (empat puluh satu) klip plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total keseluruhan Netto $\pm$ 18,504 gram
 - 40 (empat puluh) klip plastik yang berisikan PIL LOGO LL dengan jumlah total keseluruhan 350 (Tiga Ratus lima Puluh) Butir
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver
 - Uang tunai sebesar Rp. 230 (dua ratus tiga puluh)
- 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 08579087-2457 dengan IMEI 861065065285141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di rumah Jl. Setro RT 001 RW 001 Kel. Setro. Kec. Menganti, Kab. Gresik karena menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu dan pil LL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna ungu bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) klip palstik kecil berisi sabu dengan berat netto $\pm$ 18,504 gram, 40 (empat puluh) klip plastik berisi Pil logo LL dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kamar tepatnya sebelah almari, 1 (satu) unit HP Oppo A77S warna kuning dengan Simcard IM3 nomor 085790872457 dengan IMEI 861065065285141, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Rangga Septavianus Subarkah ditemukan saat dibawa Terdakwa;
- Bahwa sabu sabu dan pil LL tersebut adalah milik ayah Terdakwa bernama Dian Agus Subarkah (DPO) yang asalnya membeli dari Nyambek (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya ayah Terdakwa memecah sabu-sabu menjadi beberapa bungkus dan menyuruh Terdakwa untuk mengedarkannya yang sudah terjual 2 (dua) bungkus untuk sabu-sabu yang dibeli ARYAKASPOK087 dan Anton sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan harga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pil LL dibeli oleh Gavin sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan setelah diterima Terdakwa diserahkan kepada ayahnya (Dian Agus Subarkah/DPO);
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu dan pil LL tersebut Terdakwa mendapat keuntungan konsumsi secara gratis;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31249/2025/NNF.- s.d. 31289/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 31290/2025/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 1,789$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan sabu-sabu dan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atau dakwaan Kesatu Alternatif Kedua melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dakwaan Kedua Alternatif Pertama melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu oleh karena berupa dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Rangga Septavianus Subarkah Bin Dian Agus Subarkah** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi



tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di rumah Jl. Setro RT 001 RW 001 Kel. Setro. Kec. Menganti, Kab. Gresik karena melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yaitu Terdakwa disuruh Dian Agus Subarkah (DPO) selaku ayah Terdakwa untuk mengedarkan sabu-sabu yang asalnya membeli dari Nyambek (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya oleh ayah Terdakwa dipecah-pecah dan Terdakwa yang berhasil mengedarkan sebanyak masing-masing 1 (satu) plastik klip kepada ARYAKASPOK087 dan Anton dengan harga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan uangnya langsung disetor Terdakwa diserahkan ayahnya dan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025, dengan kesimpulan bahwa “Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 31249/2025/NNF.-s.d. 31289/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang diterima dari Dian Agus Subarkah (DPO) kemudian dijual kepada ARYAKASPOK087 dan Anton adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sabu-sabu yang dibeli ayah Terdakwa (Dian Agus Subarkah/DPO) dari Nyambek (DPO) sebanyak $\pm$ 25 gram dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan pada saat penangkapan tersisa sebanyak $\pm$ 18,504 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu-sabu yang telah diterima Terdakwa dari Dian Agus Subarkah (DPO) untuk diedarkan adalah melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang juga berupa dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan Kedua Alternatif Pertama melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi, sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan, Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sedangkan ayat (3) menyebutkan “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui”;

Menimbang, bahwa Farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan. Bahwa standar dan persyaratan Farmakope Indonesia (FI) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. FI diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan merupakan standar mutu tertinggi untuk bahan obat dan obat di Indonesia. Standar dan persyaratan FI meliputi tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu;

Menimbang, bahwa keamanan artinya bahan dan obat harus aman untuk digunakan oleh manusia, Khasiat artinya bahan obat dan obat harus memiliki khasiat yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan Mutu artinya bahan obat dan obat harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di rumah Jl. Setro RT 001 RW 001 Kel. Setro. Kec. Menganti, Kab. Gresik dan telah ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) klip plastik berisi Pil logo LL dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir yang berada di dalam tas warna ungu dalam rumah Terdakwa dan diakui milik ayah Terdakwa Dian Agus Subarkah, sedangkan Terdakwa hanya disuruh mengedarkan dan telah berhasil menjual kepada Gavin sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dan tanpa dilengkapi surat ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10228/NNF/2025 tanggal 11 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31290/2025/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 1,789$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa peredaran pil LL yang dilakukan Terdakwa dijual kepada Gavin yang tidak dilengkapi ijin edar sedangkan pil double L tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu termasuk dalam daftar obat keras maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan demikian unsur ke - 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan dakwaan Kedua Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna ungu yang bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan Netto $\pm$ 18,504 gram, 40 (empat puluh) klip plastik yang berisikan PIL LOGO LL dengan jumlah total keseluruhan 350 (Tiga Ratus lima Puluh) Butir, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 230 (dua ratus tiga puluh), serta 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 08579087-2457 dengan IMEI 861065065285141 dan 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARCAH yang telah dipakai dalam transaksi narkotika dan merupakan barang-barang yang terlarang peredarannya maka akan dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Septavianus Subarkah Bin Dian Agus Subarkah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna ungu yang bertuliskan ANIMATE yang didalamnya terdapat:
 - 41 (empat puluh satu) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan Netto $\pm$ 18,504 gram
 - 40 (empat puluh) klip plastik yang berisikan PIL LOGO LL dengan jumlah total keseluruhan 350 (Tiga Ratus lima Puluh) Butir
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver
 - Uang tunai sebesar Rp. 230 (dua ratus tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp OPPO A77S warna Kuning dengan Sim Card IM3 nomor 08579087-2457 dengan IMEI 861065065285141
- 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0075-7219-6815 dengan nomor rekening 8620541797 atas nama RANGGA SEPTAVIANUS SUBARKAH,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2026**, oleh kami, Sih Yulianti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

t.t.d

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sih Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, S.H., M.H